BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITO CONSTITUCIONAL

DIREITOS SOCIAIS (ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Direito Constitucional

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

16	7	2	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE LEGAL ... 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 6
5 LEI SECA COMENTADA ... 11
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 13
7 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL ... 14
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 15
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 15
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 16
11 RESUMO DA VÉSPERA ... 20
Estudo completo do assunto — material integrado ... 21
Mapa mental do assunto ... 21
Lei seca do assunto — texto oficial ... 22
Bateria de questões resolvidas ... 22
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 26
Vídeos complementares ... 26

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Os **direitos sociais** são direitos fundamentais que exigem do Estado uma **atuação positiva**: construir escolas e hospitais, oferecer transporte, manter a previdência, amparar quem não tem condições de se sustentar. Eles estão no **Título II** da Constituição Federal (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), no **Capítulo II** (Dos Direitos Sociais), que vai do **art. 6º ao art. 11**.

O **art. 6º** traz o rol geral dos direitos sociais. Os arts. 7º a 11 detalham os direitos dos trabalhadores, a liberdade sindical, a greve e a participação dos trabalhadores em órgãos colegiados e nas empresas. O foco principal das provas, para este assunto, é o **rol do art. 6º**, mas os números do art. 7º e as regras de sindicato e greve aparecem com frequência como desdobramento.

Para quem vai ser guarda municipal, o tema tem dupla importância:

- é conteúdo cobrado em prova, quase sempre pela **literalidade** do texto constitucional;
- diz respeito aos direitos do **próprio servidor**, já que a Constituição estende a quem ocupa cargo público parte dos direitos do art. 7º.

Em provas de nível médio, as questões sobre direitos sociais costumam seguir padrões bem definidos: a banca **insere na lista** um direito que não está no art. 6º (como propriedade ou herança), **omite** um dos direitos acrescentados por emenda, **troca** a emenda ou o ano de inclusão, ou altera os **números do art. 7º** (jornada, licença, férias, hora extra).

> **BIZU**
>
> Decore a lista do art. 6º e as três inclusões por emenda: **moradia (2000)**, **alimentação (2010)** e **transporte (2015)**. Some a isso o parágrafo único da **renda básica familiar (2021)**. Com essas quatro datas e a lista completa, você resolve a maior parte das questões do assunto.

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta apostila, você deverá ser capaz de:

- enumerar, de memória, os direitos sociais do art. 6º e indicar a emenda que incluiu cada um dos acrescentados depois de 1988;
- distinguir direitos sociais de direitos individuais e explicar sua finalidade de reduzir desigualdades;
- explicar a renda básica familiar prevista no parágrafo único do art. 6º e seus requisitos;
- reconhecer os principais direitos dos trabalhadores do art. 7º, com seus números e prazos;
- descrever as regras de liberdade sindical (art. 8º) e de greve (art. 9º) e indicar quais direitos se aplicam ao servidor público;
- resolver situações práticas que envolvem cálculo de licença, férias, horas extras e jornada.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

A base do assunto é a própria **Constituição Federal de 1988**. Os dispositivos que você precisa conhecer são:

- **Art. 6º, caput:** rol dos direitos sociais.
- **Art. 6º, parágrafo único:** renda básica familiar, incluído pela **Emenda Constitucional nº 114/2021**.
- **Art. 7º:** direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (rol exemplificativo).
- **Art. 8º:** liberdade de associação profissional ou sindical.
- **Art. 9º:** direito de greve.
- **Art. 10:** participação de trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos.
- **Art. 11:** representante dos empregados nas empresas com mais de duzentos empregados.
- **Art. 5º, § 1º:** aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais.
- **Art. 37, VII:** direito de greve do servidor público, exercido nos termos e limites de lei específica.
- **Art. 39, § 3º:** direitos do art. 7º estendidos aos servidores ocupantes de cargo público.
- **Art. 144:** segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.

Emendas que alteraram o art. 6º:

- **EC nº 26/2000:** incluiu a **moradia**.
- **EC nº 64/2010:** incluiu a **alimentação**.
- **EC nº 90/2015:** incluiu o **transporte**.
- **EC nº 114/2021:** incluiu o **parágrafo único** (renda básica familiar).

> LEI SECA
>
> **CF/88, art. 6º.** São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Direitos sociais como direitos fundamentais

Os direitos sociais estão no **Título II** da Constituição, o mesmo título do art. 5º. Por isso, são **direitos fundamentais**, tanto quanto as liberdades individuais. Essa localização tem consequências:

- como todos os direitos e garantias fundamentais, as normas que os definem têm **aplicação imediata** (art. 5º, § 1º);
- integram o núcleo de proteção da Constituição. O texto do art. 60, § 4º, IV, protege como **cláusula pétrea** os "direitos e garantias individuais"; boa parte da doutrina entende que os direitos sociais também estão nesse núcleo protegido.

ATENÇÃO

Uma alternativa que diga que "os direitos sociais não são direitos fundamentais, porque estão fora do art. 5º" está **errada**. O que define o direito como fundamental é estar no Título II, e os direitos sociais estão no Capítulo II desse título.

3.2. Prestações positivas

Enquanto as liberdades do art. 5º pedem principalmente que o Estado **não interfira** (não prender sem motivo, não censurar, não invadir a casa), os direitos sociais pedem que o Estado **aja**: oferecer serviços, criar políticas públicas, garantir benefícios. Por isso se diz que eles exigem **prestações positivas** do Estado.

O objetivo é promover a **igualdade material** (real, de fato), e não apenas a igualdade formal perante a lei. Não basta dizer que todos são iguais; é preciso dar condições concretas para que as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, possam viver com dignidade.

3.3. Dimensões (gerações) dos direitos

A doutrina costuma classificar os direitos fundamentais em **dimensões** (ou gerações):

- **Primeira dimensão:** liberdades individuais e direitos políticos. Exigem sobretudo **abstenção** do Estado. Ligados à ideia de **liberdade**. Exemplos: vida, liberdade, propriedade.
- **Segunda dimensão:** direitos sociais, econômicos e culturais. Exigem **prestação** do Estado. Ligados à ideia de **igualdade**. Exemplos: educação, saúde, moradia, trabalho.

DOUTRINA

A expressão "dimensão" é preferida por parte da doutrina porque os direitos não se substituem uns aos outros, como "geração" poderia sugerir: eles se **somam**. Em prova, "segunda geração" e "segunda dimensão" significam a mesma coisa quando se fala de direitos sociais.

3.4. Reserva do possível e mínimo existencial

Dois conceitos doutrinários aparecem com frequência ao lado dos direitos sociais:

- **Reserva do possível:** os direitos sociais dependem de dinheiro público, que é limitado. A efetivação de cada direito depende de recursos e de políticas públicas.
- **Mínimo existencial:** há um mínimo de condições de vida digna que o Estado **não pode negar**, mesmo alegando falta de recursos.

Esses dois conceitos **não estão escritos no art. 6º**. São construções da doutrina e da jurisprudência, usadas para discutir até onde o Estado pode ser obrigado a fornecer prestações.

PEGADINHA

"A reserva do possível está expressamente prevista no art. 6º da Constituição." **Falso.** O art. 6º traz apenas o rol de direitos e, no parágrafo único, a renda básica familiar. Reserva do possível e mínimo existencial são conceitos doutrinários.

3.5. A segurança em dois lugares

A **segurança** aparece duas vezes na Constituição como direito:

- no **caput do art. 5º**, como direito individual (inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade);
- no **art. 6º**, como direito social.

Além disso, o **art. 144** trata da segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É aqui que o tema toca diretamente a atividade da guarda municipal.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. O rol do art. 6º, item por item

São direitos sociais, na forma da Constituição:

- **educação**;
- **saúde**;
- **alimentação** (incluída pela EC 64/2010);
- **trabalho**;
- **moradia** (incluída pela EC 26/2000);
- **transporte** (incluído pela EC 90/2015);
- **lazer**;
- **segurança**;
- **previdência social**;
- **proteção à maternidade e à infância**;
- **assistência aos desamparados**.

São **onze** itens. A expressão final "na forma desta Constituição" indica que cada um desses direitos é detalhado em outras partes do texto constitucional (por exemplo, a saúde, a educação, a previdência e a assistência social são desenvolvidas no Título da Ordem Social).

> **BIZU**
>
> Um jeito de memorizar a ordem do caput: **"Educação, Saúde, Alimentação, Trabalho, Moradia, Transporte, Lazer, Segurança, Previdência, Maternidade e infância, Desamparados"**. Repare que os três itens incluídos por emenda (alimentação, moradia e transporte) ficam juntos, encaixados entre saúde e lazer, com o trabalho entre eles.

4.2. O texto original de 1988 e as emendas

O texto original de 1988 trazia: **educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados**. Ao longo do tempo, emendas constitucionais acrescentaram novos direitos:

Direito incluído	Emenda	Ano
Moradia	EC nº 26	2000
Alimentação	EC nº 64	2010
Transporte	EC nº 90	2015
Renda básica familiar (parágrafo único)	EC nº 114	2021

Repare que, nas três inclusões do caput, o número da emenda cresce junto com o ano: 26 (2000), 64 (2010), 90 (2015). Se uma alternativa disser que o transporte veio antes da alimentação, ou que a moradia é de 2010, está errada.

REVISÃO

Ordem de entrada no art. 6º: **moradia, depois alimentação, depois transporte**. Uma frase para fixar: "primeiro a casa, depois a comida, por fim o ônibus". E, em 2021, a **renda básica familiar** no parágrafo único.

4.3. O que NÃO está no art. 6º

A pegadinha mais comum do assunto é incluir na lista um direito que não está lá. Fique atento a estes:

- **Propriedade:** direito individual do art. 5º (caput e inciso XXII).
- **Herança:** direito individual do art. 5º (inciso XXX).
- **Vida e liberdade:** direitos individuais do caput do art. 5º.
- **Meio ambiente:** tratado em outro capítulo da Constituição, na Ordem Social; não está no rol do art. 6º.
- **Cultura:** também tratada na Ordem Social; não está no rol do art. 6º.
- **Livre iniciativa:** é um fundamento da República (art. 1º, IV) e da ordem econômica, não um direito social do art. 6º.

ATENÇÃO

A banca troca um direito social por um direito do art. 5º (propriedade, herança) ou por um fundamento da República (livre iniciativa). Também é comum incluir **meio ambiente** ou **cultura**, que são temas constitucionais importantes, mas **não constam** do art. 6º.

4.4. A renda básica familiar (parágrafo único)

O parágrafo único do art. 6º foi incluído pela **EC nº 114/2021**. Ele garante que **todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social** terá direito a uma **renda básica familiar**, garantida pelo poder público em **programa permanente de transferência de renda**.

Os elementos que a banca cobra são:

- **quem:** brasileiro;
- **em que situação:** vulnerabilidade social;
- **o quê:** renda básica **familiar**;

- **quem garante:** o poder público;
- **como:** programa **permanente** de transferência de renda;
- **regras de acesso:** determinadas em **lei**;
- **limite:** observada a **legislação fiscal e orçamentária**.

A regra, portanto, depende de **regulamentação legal**: as normas e os requisitos de acesso são definidos em lei, e não diretamente pela Constituição.

> **PEGADINHA**
>
> "A renda básica familiar é garantida a todos os cidadãos, independentemente de condição, por meio de programa temporário." **Falso.** O texto exige **situação de vulnerabilidade social**, fala em **brasileiro** e em programa **permanente**, nos termos da lei.

4.5. Ligação com o art. 7º: direitos dos trabalhadores

O art. 7º lista direitos dos trabalhadores **urbanos e rurais**, "além de outros que visem à melhoria de sua condição social". Essa expressão mostra que o rol do art. 7º é **exemplificativo**: a lei e as normas coletivas podem ampliar os direitos.

Os incisos tratam de relação de emprego protegida contra despedida arbitrária, seguro-desemprego, FGTS, salário mínimo, décimo terceiro, jornada, repouso, férias, licenças, aviso prévio, adicionais, proteção contra acidentes de trabalho, entre outros. Os números mais cobrados são:

Direito	Regra constitucional
Jornada normal (XIII)	Até 8 horas diárias e 44 semanais, facultada compensação e redução por acordo ou convenção coletiva
Turnos ininterruptos de revezamento (XIV)	6 horas, salvo negociação coletiva
Serviço extraordinário (XVI)	Remuneração superior, no mínimo, em 50% à do normal
Férias (XVII)	Remuneradas, com pelo menos um terço a mais que o salário normal
Licença à gestante (XVIII)	120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário
Aviso prévio (XXI)	Proporcional ao tempo de serviço, no mínimo 30 dias
Creche e pré-escola (XXV)	Assistência gratuita aos filhos e dependentes até 5 anos de idade

Outros direitos relevantes do art. 7º:

- **salário mínimo** nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, **vedada sua vinculação para qualquer fim** (IV);
- **irredutibilidade do salário**, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (VI);
- garantia de salário nunca inferior ao mínimo para quem recebe remuneração variável (VII);
- **décimo terceiro salário** com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria (VIII);
- remuneração do **trabalho noturno** superior à do diurno (IX);
- **repouso semanal remunerado**, preferencialmente aos domingos (XV);

- **licença-paternidade**, nos termos fixados em lei (XIX);
- **adicional** de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei (XXIII);
- **seguro contra acidentes de trabalho**, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa (XXVIII);
- **proibição de diferença de salários**, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (XXX);
- proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (XXXIII).

> **BIZU**
>
> Números do art. 7º para levar para a prova: **8 e 44** (jornada), **6** (turnos de revezamento), **50%** (hora extra), **1/3** (férias), **120 dias** (gestante), **30 dias** (aviso prévio mínimo), **5 anos** (creche e pré-escola), **14, 16 e 18 anos** (trabalho do menor).

4.6. O servidor público e os direitos do art. 7º

O servidor estatutário, ocupante de cargo público, **não é regido pela CLT**, mas a Constituição estende a ele parte dos direitos do art. 7º. O **art. 39, § 3º**, aplica aos servidores ocupantes de cargo público os incisos **IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX** do art. 7º, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Na prática, isso significa que o servidor tem, entre outros:

- salário mínimo (IV) e garantia de salário nunca inferior ao mínimo para remuneração variável (VII);
- décimo terceiro (VIII);
- remuneração do trabalho noturno superior à do diurno (IX);
- jornada de até 8 horas diárias e 44 semanais (XIII);
- repouso semanal remunerado (XV);
- remuneração do serviço extraordinário superior em pelo menos 50% (XVI);
- férias com um terço a mais (XVII);
- licença à gestante de 120 dias (XVIII) e licença-paternidade (XIX);
- proibição de diferença de salários por sexo, idade, cor ou estado civil (XXX).

> **PEGADINHA**
>
> "O servidor público ocupante de cargo efetivo tem direito a todos os incisos do art. 7º." **Falso.** O art. 39, § 3º, indica **quais** incisos se aplicam ao servidor ocupante de cargo público. Não é a lista inteira.

4.7. Liberdade sindical (art. 8º)

O art. 8º garante a **liberdade de associação profissional ou sindical**. Os pontos mais importantes são:

- a lei **não pode exigir autorização do Estado** para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente; são vedadas ao poder público a **interferência** e a **intervenção** na organização sindical;
- **unicidade sindical:** é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,

representativa da mesma categoria, na mesma base territorial, que não pode ser inferior à área de **um município**;

- **ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado** a sindicato (art. 8º, V);
- é **obrigatória** a participação dos sindicatos nas **negociações coletivas** de trabalho;
- é vedada a **dispensa do empregado sindicalizado** a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até **um ano após o final do mandato**, salvo se cometer **falta grave** nos termos da lei.

> **COMPARAÇÃO**
>
> **Liberdade sindical** não é obrigação de filiação: cada trabalhador decide se entra ou sai do sindicato. **Unicidade sindical** é outra coisa: impede que existam dois sindicatos da mesma categoria na mesma base territorial. A banca gosta de misturar as duas ideias.

4.8. Direito de greve (art. 9º)

O art. 9º assegura o **direito de greve**, competindo aos **trabalhadores** decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Além disso:

- a **lei** define os serviços ou atividades essenciais e dispõe sobre o atendimento das **necessidades inadiáveis** da comunidade (§ 1º);
- os **abusos** cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei (§ 2º).

Para o **servidor público civil**, o direito de greve é exercido **nos termos e nos limites definidos em lei específica** (art. 37, VII). Para os **militares das Forças Armadas**, a Constituição **proíbe** a sindicalização e a greve (art. 142, § 3º, IV), e há regra semelhante para os militares dos Estados.

Quanto aos agentes que atuam na segurança pública, o tema tem entendimento jurisprudencial próprio e restritivo, construído pelo Supremo Tribunal Federal. Para a prova deste assunto, guarde o texto constitucional: greve do servidor civil depende de lei específica; militar não pode fazer greve nem se sindicalizar.

4.9. Participação nos colegiados e representante nas empresas (arts. 10 e 11)

- **Art. 10:** é assegurada a participação dos **trabalhadores e empregadores** nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.
- **Art. 11:** nas empresas de **mais de duzentos empregados**, é assegurada a eleição de **um representante** destes com a finalidade **exclusiva** de promover o entendimento direto com os empregadores.

4.10. Exemplos resolvidos

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 1 (licença à gestante).** Uma servidora iniciou a licença-maternidade de 120 dias em 10/01/2025. Contando o primeiro dia como dia 1, em que data termina a licença?
>
> Resolução: a licença é de 120 dias (art. 7º, XVIII, estendido ao servidor pelo art. 39, § 3º). Contando 10/01 como o primeiro dia, o último dia é 10/01 mais 119 dias. Janeiro tem 31 dias, fevereiro 28, março 31 e abril 30 (ano de 2025). De 10/01 a 31/01 são 22 dias; com fevereiro, 50; com março, 81; com abril, 111;

faltam 9 dias de maio. A licença termina em **09/05/2025** (confira sempre as regras de contagem do ente).

EXEMPLO

Exemplo 2 (férias). Um trabalhador com salário de R$ 3.000,00 vai tirar férias. Qual o valor mínimo da remuneração das férias, considerando só o salário e o adicional constitucional?

Resolução: o art. 7º, XVII, garante férias remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Um terço de 3.000 é 1.000. Total: 3.000 + 1.000 = **R$ 4.000,00**.

EXEMPLO

Exemplo 3 (horas extras). O valor da hora normal de um empregado é R$ 20,00. Quanto ele deve receber, no mínimo, por 10 horas extras, considerando apenas o adicional constitucional?

Resolução: o adicional mínimo é de 50% (art. 7º, XVI). Hora extra: 20 x 1,5 = 30. Dez horas: 10 x 30 = **R$ 300,00**.

EXEMPLO

Exemplo 4 (jornada semanal). Um empregado trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Quantas horas pode trabalhar no sábado sem exceder o limite constitucional da jornada normal?

Resolução: o limite normal é de 44 horas semanais (art. 7º, XIII). De segunda a sexta: 5 x 8 = 40 horas. 44 menos 40 = **até 4 horas** no sábado.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

TEXTO LEGAL

> **Art. 6º, caput.** São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Comentário: são onze direitos. Moradia (EC 26/2000), alimentação (EC 64/2010) e transporte (EC 90/2015) foram acrescentados depois de 1988. Propriedade, herança, meio ambiente e cultura **não** estão neste rol. A expressão

> "na forma desta Constituição"

remete aos demais dispositivos que detalham cada direito.

> **Art. 6º, parágrafo único.** Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão

> determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.

Comentário: incluído pela EC 114/2021. Palavras-chave: brasileiro, vulnerabilidade social, renda básica **familiar**, programa **permanente**, requisitos em **lei**, respeito à legislação **fiscal e orçamentária**.

> **Art. 7º, caput.** São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

Comentário: a expressão

"além de outros"

torna o rol **exemplificativo**. Os direitos valem para trabalhadores **urbanos e rurais**.

> **Art. 7º, XIII.** duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

Comentário: número clássico de prova. Não são 40 horas semanais nem 48. A compensação e a redução dependem de acordo ou convenção coletiva.

> **Art. 7º, XVIII.** licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

Comentário: o prazo constitucional é de **120 dias**. Alternativas com 90 ou 180 dias, atribuídas à Constituição, estão erradas.

> **Art. 7º, XXXIII.** proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Comentário: três idades: abaixo de 18, nada de trabalho noturno, perigoso ou insalubre; abaixo de 16, nenhum trabalho, salvo aprendiz; aprendiz a partir de 14.

> **Art. 9º, caput.** É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

Comentário: quem decide sobre a greve são os **trabalhadores**. A lei define as atividades essenciais e o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; os abusos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

> **Art. 39, § 3º.** Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Comentário: o servidor tem **parte** dos direitos do art. 7º, não todos. Entre eles: décimo terceiro, férias com um terço, licença à gestante, licença-paternidade, hora extra e jornada.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Direitos individuais x direitos sociais

Aspecto	Individuais (art. 5º)	Sociais (art. 6º)
Postura do Estado	Abstenção (não interferir)	Prestação (agir, fornecer)
Dimensão	Primeira	Segunda
Valor central	Liberdade	Igualdade material
Exemplos	Vida, liberdade, propriedade, herança	Educação, saúde, moradia, transporte
Localização	Título II, Capítulo I	Título II, Capítulo II

6.2. Texto original x emendas

Situação	Direitos
Texto original de 1988	Educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados
EC 26/2000	Moradia
EC 64/2010	Alimentação
EC 90/2015	Transporte
EC 114/2021	Parágrafo único: renda básica familiar

6.3. Está ou não está no art. 6º

Está no art. 6º	Não está no art. 6º
Educação, saúde, alimentação	Propriedade (art. 5º)
Trabalho, moradia, transporte	Herança (art. 5º)
Lazer, segurança	Meio ambiente (Ordem Social)
Previdência social	Cultura (Ordem Social)
Proteção à maternidade e à infância	Livre iniciativa (fundamento)
Assistência aos desamparados	Vida e liberdade (art. 5º)

6.4. Sindicato e greve: trabalhador, servidor civil e militar

Situação	Sindicalização	Greve
Trabalhador da iniciativa privada	Livre (art. 8º), ninguém obrigado a filiar-se	Assegurada (art. 9º), nos termos da lei para atividades essenciais
Servidor público civil	Assegurada	Nos termos e limites de lei específica (art. 37, VII)
Militar das Forças Armadas	Proibida (art. 142, § 3º, IV)	Proibida (art. 142, § 3º, IV)

7 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

O tema dos direitos sociais se liga à rotina da guarda municipal de duas maneiras.

Primeiro, pela segurança. A segurança é direito social (art. 6º), direito individual (art. 5º, caput) e, nos termos do art. 144, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. A guarda municipal atua na proteção de bens, serviços e instalações do município, nos limites da lei. Ao fazer isso, contribui para a efetivação de um direito social de toda a população.

Segundo, pelos direitos do próprio servidor. O guarda municipal é servidor ocupante de cargo público. Por força do art. 39, § 3º, ele tem, entre outros direitos, férias com um terço a mais, décimo terceiro, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, hora extra com adicional de pelo menos 50%, licença à gestante e licença-paternidade.

> **EXEMPLO**
>
> Uma guarda municipal gestante pode usufruir da licença de 120 dias prevista na Constituição, sem prejuízo do cargo e da remuneração. Cabe à lei do município disciplinar eventuais ampliações e a forma de concessão. Na prática, consulte sempre o estatuto local.

Na atuação diária, o guarda também encontra situações ligadas a outros direitos sociais:

- **Educação:** ronda escolar e proteção de escolas municipais.
- **Saúde:** proteção de unidades básicas de saúde e hospitais municipais.
- **Transporte:** apoio em terminais e pontos de ônibus, orientação no trânsito, nos limites das atribuições previstas em lei.
- **Lazer:** segurança em praças, parques e eventos públicos.
- **Assistência aos desamparados:** encaminhamento de pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade aos serviços de assistência social do município.

> **ATENÇÃO**
>
> O guarda municipal não "concede" direitos sociais: quem os efetiva são as políticas públicas do Estado. O papel do guarda é proteger os bens e serviços que viabilizam esses direitos e encaminhar as pessoas aos órgãos competentes, sempre dentro das atribuições legais.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **A lista completa do art. 6º**, com os onze itens. A banca insere um item estranho ou retira um item verdadeiro.
- **As emendas e os anos:** moradia (EC 26/2000), alimentação (EC 64/2010), transporte (EC 90/2015), renda básica (EC 114/2021).
- **Propriedade e herança** são do art. 5º, não do art. 6º.
- **Meio ambiente e cultura** não estão no art. 6º.
- **Segurança** aparece no caput do art. 5º e no art. 6º.
- **Natureza:** direitos fundamentais, de segunda dimensão, que exigem prestações positivas do Estado e buscam a igualdade material.
- **Renda básica familiar:** brasileiro em vulnerabilidade social, programa permanente, requisitos em lei, respeito à legislação fiscal e orçamentária.
- **Reserva do possível e mínimo existencial:** conceitos doutrinários, não escritos no art. 6º.
- **Números do art. 7º:** 8 e 44 horas, 6 horas em turnos de revezamento, 50% de hora extra, 1/3 de férias, 120 dias de licença à gestante, 30 dias de aviso prévio mínimo.
- **Rol do art. 7º é exemplificativo** ("além de outros").
- **Servidor:** recebe apenas os incisos do art. 7º listados no art. 39, § 3º.
- **Sindicato:** sem autorização do Estado, unicidade na base territorial mínima de um município, filiação livre.
- **Greve:** decidida pelos trabalhadores (art. 9º); servidor civil depende de lei específica (art. 37, VII); militar não pode.

RESUMO

Lista do art. 6º, três emendas com ano, parágrafo único de 2021, propriedade e herança fora da lista e os números do art. 7º. Esse é o núcleo do assunto.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

✗ *"A propriedade é direito social previsto no art. 6º da Constituição."*
Falso. A propriedade é direito individual, garantida no art. 5º (caput e inciso XXII).

✗ *"O direito à herança integra o rol de direitos sociais."*
Falso. A herança é garantida no art. 5º, XXX, como direito individual.

✗ *"O transporte consta do art. 6º desde o texto original de 1988."*
Falso. O transporte foi incluído pela EC 90/2015.

✗ *"A moradia foi incluída no art. 6º pela EC 64/2010."*
Falso. A moradia veio pela EC 26/2000; a EC 64/2010 incluiu a alimentação.

✗ *"O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um dos direitos sociais do art. 6º."*
Falso. O meio ambiente é tratado em outro capítulo da Constituição e não está no rol do art. 6º.

✗ *"Os direitos sociais não são fundamentais, pois estão fora do art. 5º."*
Falso. Estão no Capítulo II do Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais) e são direitos fundamentais.

✗ *"A renda básica familiar é assegurada a qualquer pessoa, independentemente de sua condição social."*
Falso. É para o brasileiro em situação de vulnerabilidade social, em programa permanente e nos termos da lei.

✗ *"A licença à gestante prevista na Constituição é de 180 dias."*
Falso. A Constituição fixa 120 dias (art. 7º, XVIII).

✗ *"A jornada normal constitucional é de 8 horas diárias e 40 semanais."*
Falso. O limite é de 8 horas diárias e 44 semanais (art. 7º, XIII).

✗ *"O adicional mínimo de hora extra é de 100% sobre a hora normal."*
Falso. O mínimo constitucional é de 50% (art. 7º, XVI).

✗ *"O rol de direitos do art. 7º é taxativo."*
Falso. O caput diz "além de outros que visem à melhoria de sua condição social", o que torna o rol exemplificativo.

✗ *"O servidor ocupante de cargo público tem todos os direitos do art. 7º."*
Falso. O art. 39, § 3º, indica apenas alguns incisos.

✗ *"A Constituição obriga o trabalhador a se filiar ao sindicato da sua categoria."*
Falso. Ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado (art. 8º, V).

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Nos termos do art. 6º da Constituição Federal, são direitos sociais, entre outros:

A) a propriedade, a herança e a livre iniciativa.

B) a educação, a moradia e o transporte.

C o meio ambiente, a cultura e o desporto.

D a vida, a liberdade e a igualdade.

Gabarito: B.

Educação, moradia e transporte estão no rol do art. 6º (moradia e transporte incluídos por emenda). A alternativa A traz direitos do art. 5º (propriedade, herança) e um fundamento da República (livre iniciativa). A alternativa C traz temas tratados em outra parte da Constituição, fora do art. 6º. A alternativa D traz direitos individuais do caput do art. 5º.

QUESTÃO 02

O direito social ao transporte foi incluído no art. 6º da Constituição Federal por meio da

A Emenda Constitucional nº 26/2000.

B Emenda Constitucional nº 64/2010.

C Emenda Constitucional nº 114/2021.

D Emenda Constitucional nº 90/2015.

Gabarito: D.

O transporte entrou pela EC 90/2015. A EC 26/2000 incluiu a moradia (A); a EC 64/2010, a alimentação (B); a EC 114/2021 acrescentou o parágrafo único, sobre renda básica familiar (C).

QUESTÃO 03

Sobre a renda básica familiar prevista no parágrafo único do art. 6º da Constituição Federal, é correto afirmar que

A é garantida a todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social, em programa permanente de transferência de renda, nos termos da lei.

B é garantida a qualquer pessoa residente no país, independentemente de sua condição econômica.

C depende de programa temporário, extinto automaticamente após cinco anos.

D dispensa a observância da legislação fiscal e orçamentária, por ser direito fundamental.

Gabarito: A.

O texto fala em brasileiro em situação de vulnerabilidade social, programa permanente e requisitos definidos em lei. A alternativa B ignora a exigência de vulnerabilidade. A alternativa C contraria a palavra "permanente". A alternativa D contraria o próprio texto, que manda observar a legislação fiscal e orçamentária.

QUESTÃO 04

Considerando a natureza dos direitos sociais, assinale a alternativa correta.

A) São direitos de primeira dimensão, que exigem apenas a abstenção do Estado.
B) Não são direitos fundamentais, porque estão fora do art. 5º da Constituição.
C) Exigem prestações positivas do Estado e buscam promover a igualdade material.
D) Só podem ser exercidos por trabalhadores com vínculo formal de emprego.

Gabarito: C.

Os direitos sociais exigem que o Estado aja (prestações positivas) e visam à igualdade real. A alternativa A descreve os direitos individuais de primeira dimensão. A alternativa B erra porque os direitos sociais estão no Título II e são fundamentais. A alternativa D erra porque o art. 6º alcança toda a população, e não só trabalhadores formais.

QUESTÃO 05

A segurança, na Constituição Federal de 1988, aparece

A) apenas como direito individual, no caput do art. 5º.
B) apenas como direito social, no art. 6º.
C) apenas como dever do Estado, no art. 144, sem ser considerada direito.
D) como direito individual no caput do art. 5º e como direito social no art. 6º.

Gabarito: D.

A segurança está no caput do art. 5º (direito individual) e no art. 6º (direito social), além de o art. 144 tratar da segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. As alternativas A, B e C erram por usar a palavra "apenas".

QUESTÃO 06

Um empregado tem hora normal de trabalho no valor de R$ 30,00. Considerando apenas o adicional mínimo previsto na Constituição Federal, o valor mínimo a receber por 4 horas extras é

A) R$ 120,00.
B) R$ 180,00.
C) R$ 144,00.
D) R$ 240,00.

Gabarito: B.

O art. 7º, XVI, prevê remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. Hora extra: 30 x 1,5 = 45. Quatro horas: 4 x 45 = R$ 180,00. A alternativa A não aplica o adicional (4 x 30). A alternativa C aplica 20%. A alternativa D aplica 100%.

QUESTÃO 07

Nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, tem duração de

A cento e vinte dias.
B noventa dias.
C cento e oitenta dias.
D sessenta dias.

Gabarito: A.

O texto constitucional fixa 120 dias. Os demais prazos não correspondem ao previsto no art. 7º, XVIII.

QUESTÃO 08

Sobre a organização sindical prevista no art. 8º da Constituição Federal, é correto afirmar que

A a fundação de sindicato depende de prévia autorização do Poder Executivo.
B o trabalhador é obrigado a filiar-se ao sindicato de sua categoria.
C é vedada a criação de mais de uma organização sindical da mesma categoria na mesma base territorial, que não pode ser inferior à área de um município.
D a participação dos sindicatos nas negociações coletivas é facultativa.

Gabarito: C.

A alternativa C descreve a unicidade sindical. A alternativa A erra: a lei não pode exigir autorização do Estado, ressalvado o registro no órgão competente. A alternativa B erra: ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. A alternativa D erra: a participação dos sindicatos nas negociações coletivas é obrigatória.

QUESTÃO 09

Em relação aos direitos do art. 7º da Constituição Federal estendidos ao servidor ocupante de cargo público, é correto afirmar que

A o servidor tem todos os direitos do art. 7º, sem exceção.
B o servidor não tem nenhum dos direitos do art. 7º, por não ser regido pela CLT.
C apenas o décimo terceiro salário foi estendido ao servidor.
D o art. 39, § 3º, estende ao servidor alguns incisos do art. 7º, como férias com um terço a mais e licença à gestante.

Gabarito: D.

O art. 39, § 3º, enumera os incisos do art. 7º aplicáveis ao servidor ocupante de cargo público, entre eles férias com um terço a mais, licença à gestante, licença-paternidade, décimo terceiro e hora extra. A alternativa A exagera ("todos"). A alternativa B ignora o art. 39, § 3º. A alternativa C

restringe indevidamente a extensão a um único direito.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que traz apenas direitos que NÃO constam do rol do art. 6º da Constituição Federal.

A Lazer e segurança.

B Propriedade e herança.

C Alimentação e previdência social.

D Proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados.

Gabarito: B.

Propriedade e herança são direitos individuais do art. 5º. Todos os itens das alternativas A, C e D estão no art. 6º: lazer, segurança, alimentação, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Direitos sociais são **direitos fundamentais**: Título II, Capítulo II (arts. 6º a 11).
- Exigem **prestações positivas** do Estado; são de **segunda dimensão**; buscam **igualdade material**.
- Têm **aplicação imediata** (art. 5º, § 1º).
- Rol do art. 6º: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados.
- **Moradia:** EC 26/2000. **Alimentação:** EC 64/2010. **Transporte:** EC 90/2015.
- **Renda básica familiar:** parágrafo único, EC 114/2021; brasileiro em vulnerabilidade social; programa permanente; requisitos em lei; respeito à legislação fiscal e orçamentária.
- **Segurança** está no caput do art. 5º e no art. 6º.
- **Propriedade e herança** são do art. 5º. **Meio ambiente e cultura** não estão no art. 6º.
- **Reserva do possível** e **mínimo existencial** são conceitos doutrinários, não escritos no art. 6º.
- Art. 7º é **exemplificativo**: 8h diárias e 44 semanais; 6h em turnos de revezamento; hora extra com no mínimo 50%; férias com 1/3; gestante 120 dias; aviso prévio mínimo de 30 dias; creche até 5 anos.
- Trabalho do menor: nada noturno, perigoso ou insalubre abaixo de 18; nenhum trabalho abaixo de 16, salvo aprendiz a partir de 14.
- Servidor: só os incisos do art. 7º listados no **art. 39, § 3º**.
- Sindicato: sem autorização do Estado; **unicidade** na base mínima de um município; ninguém obrigado a filiar-se.

- Greve: decidida pelos trabalhadores (art. 9º); servidor civil, lei específica (art. 37, VII); militar, proibida.
- Empresas com mais de **200 empregados**: um representante eleito (art. 11).

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Direitos Sociais (art. 6º)

Natureza
- Direitos fundamentais
- Capítulo II do Título II
- Estado deve agir

Rol original
- Educação
- Saúde
- Trabalho
- Lazer
- Segurança

Mais do rol
- Previdência social
- Maternidade e infância
- Assistência aos desamparados

Incluídos por emenda
- Moradia
- Alimentação
- Transporte
- Renda básica familiar

Atenção
- Propriedade não é do art. 6º
- Reserva do possível
- Mínimo existencial

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

art. 6º, caput e parágrafo único — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.

Observação: Moradia (EC 26/2000), alimentação (EC 64/2010), transporte (EC 90/2015); parágrafo único pela EC 114/2021. Meio ambiente e cultura NÃO estão no art. 6º.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Segundo o art. 7º, XV, da Constituição Federal, o repouso semanal remunerado será

A obrigatoriamente aos domingos, sem exceção
B preferencialmente aos sábados
C mensal, em dia a ser escolhido pelo empregador
D preferencialmente aos domingos
E concedido apenas nos feriados nacionais

Gabarito: D

O repouso semanal remunerado é direito do trabalhador, concedido preferencialmente aos domingos; portanto, não é obrigatório nesse dia, mas deve ser semanal e remunerado.

QUESTÃO 2

O seguro-desemprego, previsto no art. 7º, II, da Constituição Federal, é direito do trabalhador no caso de desemprego involuntário, o que ocorre, por exemplo, quando

A o empregado pede demissão por escolha própria, para mudar de cidade
B o empregado entra em período de férias anuais remuneradas

C o empregador dispensa o empregado sem que este tenha dado causa
D o empregado se aposenta e continua trabalhando na mesma empresa
E o empregado goza de licença-paternidade, sem prejuízo do emprego

Gabarito: C

O seguro-desemprego protege quem perde o emprego contra a própria vontade, como na dispensa sem justa causa. Pedido de demissão, férias, aposentadoria e licença-paternidade não configuram desemprego involuntário.

QUESTÃO 3

De acordo com o art. 8º, I, da Constituição Federal, para a fundação de um sindicato,

A exige-se a aprovação da Câmara Municipal da base territorial.
B a lei não poderá exigir autorização do Estado, ressalvado o registro.
C é necessária decisão judicial favorável, proferida em ação própria.
D o Poder Público pode intervir na organização sindical para fiscalizar seu funcionamento.
E é indispensável a autorização prévia do Ministério do Trabalho.

Gabarito: B

O art. 8º, I, consagra a liberdade sindical: não se exige autorização do Estado para fundar sindicato, apenas o registro no órgão competente, e são vedadas a interferência e a intervenção do Poder Público na organização sindical.

QUESTÃO 4

A irredutibilidade do salário, assegurada pelo art. 7º, VI, da Constituição Federal, admite exceção

A nos casos previstos em convenção ou acordo coletivo.
B por lei municipal, aplicável a todos os trabalhadores do setor privado.
C por ato unilateral do empregador, sempre que a empresa tiver redução de lucros.
D em nenhuma hipótese, pois a garantia não comporta qualquer ressalva.
E por determinação do sindicato, independentemente de negociação coletiva.

Gabarito: A

O art. 7º, VI, garante a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Assim, a regra não é absoluta, mas a redução depende de negociação coletiva, e não de decisão unilateral do empregador ou de lei municipal.

QUESTÃO 5

Quanto ao salário mínimo, o art. 7º, IV, da Constituição Federal estabelece que ele será

A fixado em lei e nacionalmente unificado
B fixado por cada Município, conforme o custo de vida local
C definido por decreto de cada Governador de Estado
D diferenciado por região, conforme critérios da União
E negociado livremente por cada categoria, em acordo coletivo

Gabarito: A

O salário mínimo é fixado em lei e nacionalmente unificado, devendo atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, com reajustes periódicos, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Não pode ser definido por Município, Governador ou categoria. Os pisos regionais ou por categoria (art. 7º, V) são distintos.

QUESTÃO 6

Segundo o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, as férias anuais remuneradas devem ser pagas com acréscimo mínimo, sobre o salário normal, de

A metade
B um terço
C o dobro
D um quinto
E um décimo

Gabarito: B

O art. 7º, XVII, garante férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. As demais frações não constam do texto constitucional.

QUESTÃO 7

A Emenda Constitucional nº 90/2015 incluiu no rol dos direitos sociais do art. 6º da Constituição Federal o direito ao

A saneamento básico
B acesso à internet
C direito de reunião
D transporte
E direito de propriedade

Gabarito: D

O transporte foi incluído entre os direitos sociais por emenda constitucional de 2015. Hoje o rol do

art. 6º inclui educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados.

QUESTÃO 8

Um programa municipal oferece orientação e amparo a famílias em situação de extrema vulnerabilidade, sem exigir contribuição prévia. Entre os direitos sociais do art. 6º da Constituição Federal, essa ação concretiza principalmente a

A assistência aos desamparados
B previdência social
C transporte
D lazer
E educação

Gabarito: A

A assistência aos desamparados é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. A previdência social, ao contrário, tem caráter contributivo.

QUESTÃO 9

A duração do trabalho normal, segundo o art. 7º, XIII, da Constituição Federal, não pode ser superior a

A seis horas diárias e trinta e seis semanais, sem possibilidade de compensação
B oito horas diárias e quarenta semanais, sem possibilidade de compensação
C dez horas diárias e quarenta e quatro semanais, em qualquer caso
D oito horas diárias e quarenta e oito semanais, em qualquer caso
E oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva

Gabarito: E

O limite constitucional é de oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, com possibilidade de compensação e redução por acordo ou convenção coletiva.

QUESTÃO 10

Nos termos do art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, o seguro contra acidentes de trabalho é de responsabilidade do

A empregado, que deve contratá-lo com recursos próprios.
B sindicato da categoria, que o custeia com a contribuição sindical.
C Município, em todos os casos, ainda que o empregado trabalhe na iniciativa privada.

D empregador, sem excluir a indenização devida se ele incorrer em dolo ou culpa.

E empregador, que fica dispensado de qualquer indenização se pagar o seguro.

Gabarito: D

O art. 7º, XXVIII, determina que o seguro contra acidentes de trabalho fique a cargo do empregador, sem excluir a indenização devida quando ele incorrer em dolo ou culpa. O pagamento do seguro, portanto, não afasta a responsabilização do empregador nessas hipóteses.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Transporte é direito social?	Sim, incluído no art. 6º por emenda em 2015.
Propriedade está no art. 6º?	Não. É direito individual do art. 5º.
Que tipo de atuação estatal os direitos sociais exigem?	Prestações positivas (o Estado deve agir).
Quem tem direito à renda básica familiar?	Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social.
Quais direitos sociais entraram no art. 6º por emenda?	Moradia (2000), alimentação (2010) e transporte (2015).
Em qual capítulo da CF estão os direitos sociais?	Capítulo II do Título II (Direitos e Garantias Fundamentais).

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

DIREITOS SOCIAIS na Constituição - Art. 6º a 11 da CF/88 \| Direito Constitucional ASSISTIR
Me Julga - Cíntia Brunelli
https://youtu.be/Y97WSsSo2Kg

CONSTITUCIONAL: Direitos Sociais (Parte 1) ASSISTIR
Evaldo Rodrigues
https://youtu.be/EpG--wVDQrI

Direitos Sociais - Leitura da Constituição Federal - Art. 6° ao 11 - Grifada - Atualizada (EC138) ASSISTIR
Revisão Animada
https://youtu.be/ds50eyg5u1E